РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 5-7/2021

Номер дела: **5-7/2021**

УИН: **49RS0004-01-2021-000029-13**

Дата начала: **19.01.2021**

Дата рассмотрения: **19.02.2021**

Суд: **Северо-Эвенский районный суд Магаданской области**

Судья: **Леонтьева Е.А.**

Статьи КоАП: **6.3**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ПРИВЛЕКАЕМОЕ ЛИЦО	Зюкова Варвара Викторовна	Статьи КоАП: 6.3	

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			19.01.2021
Подготовка дела к рассмотрению	Назначено судебное заседание		22.01.2021
Рассмотрение дела по существу	Оглашение резолютивной части постановления о назначении административного наказания (изготовление постановления в полном объеме отложено)		17.02.2021
Изготовлено постановление о назначении административного наказания в полном объеме			19.02.2021
Направление копии постановления (определения) в соотв. с ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ			22.02.2021
Материалы дела сданы в отдел судебного делопроизводства			24.02.2021
Направленная копия постановления (определения) ВЕРНУЛАСЬ с отметкой			10.03.2021

о НЕВОЗМОЖНОСТИ ВРУЧЕНИЯ (п. 29.1 Пост. Пленума ВС от 19.12.2013 № 40)

Постановление

УИД 49RS0004-01-2021-000029-13 Дело № 5-7/2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

19 февраля 2021 года поселок Эвенск

Судья Северо-Эвенского районного суда Магаданской области Леонтьева Е.А., с участием: лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, - Зюковой В.В.,

должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении, - начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Северо-Эвенском районе Теленкова С.С.,

рассмотрев в здании Северо-Эвенского районного суда Магаданской области по адресу: Магаданская область, п. Эвенск, ул. Победы, д. 19, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отношении:

Зюковой Варвары Викторовны, <данные изъяты> ранее не привлекавшейся к административной ответственности за совершение однородных правонарушений,

которой права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.5. КоАП РФ, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, разъяснены и понятны, о чем отобрана расписка,

УСТАНОВИЛ:

20 ноября 2020 года в 20 часов 43 минуты Зюкова В.В., являясь лицом, больным коронавирусной инфекцией, которая внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, покинула помещение, установленное для прохождения изоляции, расположенное по адресу: <адрес>, то есть не выполнила в установленный срок законное предписание главного государственного санитарного врача по Северо-Эвенскому району об изоляции от 20 ноября 2020 года в части необходимости выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, чем поставила под угрозу здоровье неопределенного круга лиц, тем самым совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Данные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении Зюковой В.В. протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

В судебном заседании лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, - Зюкова В.В. обстоятельства, связанные с несоблюдением режима самоизоляции по месту жительства, подтвердила, пояснила, что вину в совершении административного правонарушения признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, при определении размера административного наказания просила учесть то обстоятельство, что она является работником образовательной организации, молодым специалистом.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, - Теленков С.С. настаивал на привлечении Зюковой В.В. к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Выслушав объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, исследовав представленные материалы, прихожу к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет административную ответственность.

Из содержания ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (введенной в действие Федеральным законом от 01 апреля 2020 года № 99-ФЗ) следует, что те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,- влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей.

В силу положений п. 2 ст. 50, пп. 6 п. 1 ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право давать, в том числе гражданам, предписания, обязательные для исполнения ими в установленные сроки. Главные государственные санитарные врачи и их заместители также наделяются полномочиями при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления о госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания; о проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

Соблюдение санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ; пп. 3.8, 4.2. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 года № 15).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в перечень заболеваний, представляющих угрозу для окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2004 года № 715.

Таким образом, нарушение физическим лицом при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, требований законного постановления должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Указом губернатора Магаданской области от 02 апреля 2020 года № 57-у на территории Магаданской области введен режим функционирования «Повышенная готовность» для реализации первоочередных мер по предупреждению и локализации возможной чрезвычайной ситуации, связанной с завозом и распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области.

20 ноября 2020 года главным государственным санитарным врачом по Северо-Эвенскому району выдано предписание № Зюковой В.В., являющейся больной коронавирусной инфекцией (COVID-19), о соблюдении режима изоляции с установлением места изоляции по месту проживания последней: <адрес>, в период с 20.11.2020 по 03.12.2020 до выздоровления или принятия решения медицинским работником об изоляции в медицинское учреждение. В нарушение требований указанного предписания Зюкова В.В. 20 ноября 2020 года в 20 часов 43 минуты покинула место проведения изоляции, находилась по месту работы, тем самым в период возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) представляла опасность для окружающих.

Факт совершения административного правонарушения и виновность Зюковой В.В. подтверждаются следующими доказательствами, собранными и исследованными по делу:

- протоколом об административном правонарушении № от 23.12.2020, составленным уполномоченным должностным лицом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Магаданской области в Северо-Эвенском районе в отношении Зюковой В.В., копия протокола последней получена. Из содержания объяснений, данных Зюковой В.В. при составлении протокола, следует, что она в нарушение предписания (уведомления) № от 20 ноября 2020 года в указанную дату покинула место изоляции и непродолжительное время находилась в школе;

- приобщенной к протоколу по делу об административном правонарушении видеозаписью от 20.11.2020 с камеры видеонаблюдения, установленной в здании МКОШИ п. Эвенск. Видеозапись размещена на флэш-носителе;

- предписанием (уведомлением) начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Северо-Эвенском районе - главного государственного санитарного врача по Северо-Эвенскому району Теленкова С.С. от 20.11.2020 № о необходимости соблюдения режима изоляции лицом, являющимся больным коронавирусной инфекцией (COVID-19), доведенным до сведения Зюковой В.В. 20.11.2020 в 09 часов 45 минут посредством телефонной связи;

- письменным объяснением Я.В.А. от 22.12.2020.

Оценив собранные по данному делу доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 26.11 КоАП РФ, прихожу к убеждению, что представленные по делу доказательства являются допустимыми, они последовательны, непротиворечивы, представляют собой единую картину административного правонарушения, собраны уполномоченным должностным лицом. Существенные нарушения порядка составления протокола об административном правонарушении, влекущие его недействительность, при рассмотрении настоящего дела не установлены.

С учётом вышеизложенного, действия Зюковой В.В. подлежат квалификации по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, т.е. как невыполнение в установленный срок выданного в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность Зюковой В.В. в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, являются признание вины, наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Зюковой В.В. в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, не установлено.

Обстоятельств, исключающих в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу, не имеется.

Согласно ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ).

В силу положений ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II указанного кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей.

Согласно ч. 2.3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания в соответствии с частью 2.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для граждан или должностных лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II указанного кодекса.

Принимая во внимание санкцию ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, учитывая характер совершенного правонарушения, его общественную опасность, конкретные обстоятельства дела, личность виновной, являющейся работником казенного образовательного учреждения, ранее не привлекавшейся к административной ответственности, ее имущественное и семейное положение, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, руководствуясь принципом справедливости наказания и соразмерности совершенному правонарушению, на основании ч. 2.3 ст. 4.1 КоАП РФ полагаю возможным снизить Зюковой В.В. размер административного штрафа до 7500 рублей.

Руководствуясь статьями 3.5, 4.1, 29.9-29.10 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

признать Зюкову Варвару Викторовну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей.

Разъяснить Зюковой В.В., что в соответствии с частями 1 и 3 статьи 32.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в

иную кредитную организацию либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, или банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.

При неуплате штрафа в указанный срок лицо подвергается штрафу в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административному аресту на срок до 15 суток либо обязательным работам на срок до пятидесяти часов.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Магаданской области (Управление Роспотребнадзора по Магаданской области, л/с 04471787810), ИНН 4909025803, КПП 490901001, БИК 014442501, ОКТМО 44707000, расчетный счет 40102810945370000040, казначейский счет 03100643000000014700, Отделение Магадан Банка России//УФК по Магаданский области г. Магадан, КБК 14111601061010003140 - штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Сведения (квитанцию) об уплате штрафа следует направить (представить) в Северо-Эвенский районный суд Магаданской области.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Магаданский областной суд лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, а также должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, посредством подачи жалобы через Северо-Эвенский районный суд либо непосредственно в Магаданский областной суд в течение десяти суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Судья Е.А. Леонтьева

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».